

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS****EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO****PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2015/6735**

Data: 09/05/2017

Acusado: Renato Torres de Faria

Ementa: Suposto descumprimento do dever de sigilo. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

ABSOLVER o acusado Renato Torres de Faria da imputação de descumprimento do dever de sigilo, em suposta infração ao disposto no artigo 155, §1º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 8º da Instrução CVM nº 358/2002.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, a decisão de absolvição transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral a advogada Juliana Paiva Guimarães, representando o acusado, Renato Torres de Faria.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Diretor**, em 29/05/2017, às 16:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 30/05/2017, às 09:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, Presidente**, em 30/05/2017, às 17:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor**, em 01/06/2017,



às 15:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0290432** e o código CRC **E2ADAEAA**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0290432** and the "Código CRC" **E2ADAEAA**.*



PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6735
Reg. Col. 0180/2016

Acusados: Renato Torres de Faria

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de Renato Torres de Faria, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, pelo suposto descumprimento ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 c/c art. 8º da Instrução CVM nº 358/02.

Diretor Relator: Gustavo Borba

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") em face de Renato Torres de Faria ("Renato Torres" ou "Acusado"), na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná ("Sanepar" ou "Companhia"), com a finalidade de apurar sua responsabilidade por suposto descumprimento do art.155, §1º, da Lei nº 6.404/76 e do art. 8º da Instrução CVM nº 358/02.

II. ORIGEM

2. O presente Processo Administrativo Sancionador originou-se do Processo CVM nº 2013/11254, que foi instaurado pela SEP após ser cientificada¹ das conclusões da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI") que ensejaram a instauração do PAS CVM nº RJ2012/9808².

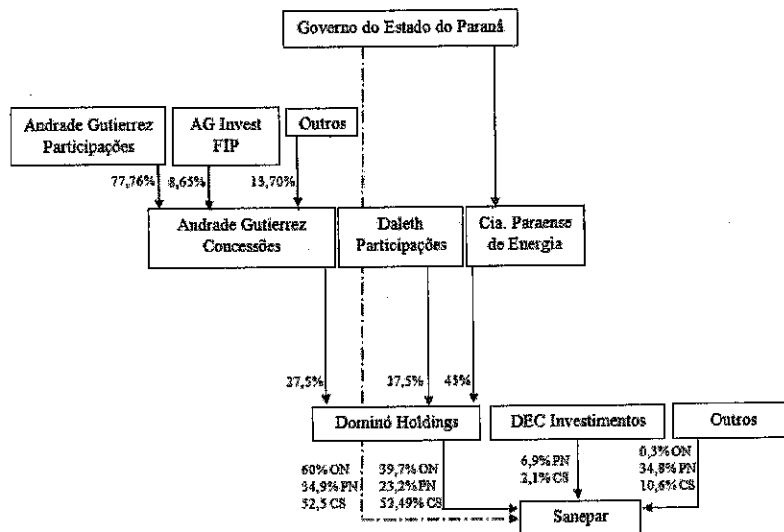
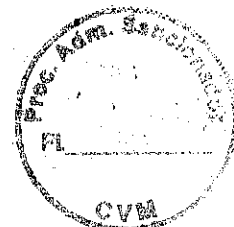
III. FATOS

3. O organograma da estrutura societária da Companhia e de seus acionistas, segundo seu Formulário de Referência de 2011³, organizava-se da seguinte forma:

¹ MEMO/CVM/GMA-1/Nº036/2013 (fls. 18)

² PAS CVM nº RJ2012/9808, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgamento em 18/12/2015.

³ Versão 6, arquivada em 18/11/2011. Última versão disponível anteriormente aos fatos que originaram o presente processo.



4. À época dos fatos, o controle da Sanepar era exercido pelo Governo do Estado do Paraná e pela Dominó Holdings S.A. (“Dominó”) por meio de acordo de acionistas celebrado em 04/07/1998, que estabelecia, dentre outros termos, o exercício conjunto do direito de voto e a forma de indicação de membros para o Conselho de Administração da Companhia.

5. Em 21/12/2011, foi realizada Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da Sanepar na qual foi aprovada a proposta elaborada pelos diretores da Companhia para o Planejamento Estratégico de 2012 a 2014 da Companhia (“Planejamento Estratégico” – fls. 93-141). A ata da mencionada reunião foi arquivada no dia 10/01/2012, sem que constasse o conteúdo do Planejamento Estratégico no próprio corpo da ata ou em documento anexo (fls. 46-47).

6. Ainda em 21/12/2011 foi divulgado Fato Relevante pela Sanepar, informando que havia sido aprovado, em RCA, o Planejamento Estratégico relativo ao programa de investimentos da Companhia, não tendo sido disponibilizado o inteiro teor do referido documento no texto do Fato Relevante em questão (fls. 49).

7. Após a aprovação do Planejamento Estratégico, deu-se início aos procedimentos para a realização do reajuste tarifário que estava previsto no Planejamento Estratégico (fls. 22-23), tendo tal reajuste sido autorizado, em 16/02/2012, pelo Governo do Estado do Paraná, por meio do Decreto nº 3.839.

8. Em 16/02/2012, a Sanepar divulgou Fato Relevante informando a aprovação do reajuste de 16,5% das tarifas de saneamento básico cobradas pela Companhia, que passaria a vigorar nas contas vencíveis a partir de 19/03/2012 (fls. 50).



9. Em 21/03/2012, foram divulgadas as demonstrações financeiras da Sanepar relativas ao exercício social de 2011 (fls. 24).

10. Após o recebimento de denúncia, a SMI realizou diligências para apurar eventual prática de *insider trading* na compra de ações de emissão da Sanepar no período que antecedeu a divulgação do mencionado reajuste da tarifa de saneamento básico.

11. Anote-se que, no entendimento da SMI, haveria no conteúdo do Planejamento Estratégico ao menos 2 (duas) informações que seriam potencialmente relevantes, quais sejam: (i) a previsão de reajuste em 16% nas tarifas de saneamento básico cobrados pela Sanepar; e (ii) as “demonstrações financeiras reprogramadas” do exercício de 2011 (“DFs 2011”), as quais demonstravam um lucro líquido estimado de R\$243.586.000,00 (lucro 78,75% superior ao apurado no ano de 2010).

12. Em sua verificação, a SMI constatou uma forte oscilação no preço das ações preferenciais da Sanepar em dois momentos: (i) entre 21/12/2011 (dia anterior à aprovação do Planejamento Estratégico) e 15/02/2012 (data anterior ao dia da divulgação da aprovação do reajuste das tarifas); e (ii) no período entre a divulgação das DFs 2011 e o dia 16/04/2012. Diante disso, a SMI entendeu que haveria indícios substanciais de uso de informação privilegiada nas negociações realizadas durante esses períodos e concluiu que quem tivesse acesso ao Planejamento Estratégico possuiria vantagem informacional, visto que teria acesso a previsões de resultados financeiros que ainda não haviam sido divulgados ao mercado.

13. Nessa esteira, a SMI identificou três investidores que haviam adquirido ações preferenciais da Sanepar nos mencionados períodos e poderiam ter se beneficiado com informações privilegiadas contidas no documento aprovado na RCA de 21/12/2011: (i) Joel Musman⁴; (ii) José Renato de Camargos⁵; e (iii) João José de Araújo Pereira Pavel⁶.

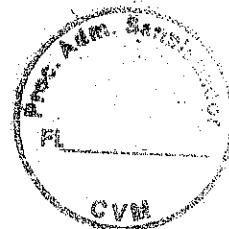
14. Tendo em vista que todos os investidores supracitados eram, à época dos fatos, funcionários de sociedades pertencentes ao grupo econômico integrado pela Sanepar, a SMI questionou⁷ Renato Torres, membro do Conselho de Administração da Companhia e Diretor de Relações com Investidores da Andrade Gutierrez Concessões (“AGC”), que esteve presente na RCA de 21/12/2011, a respeito das pessoas que poderiam ter tido acesso ao Planejamento Estratégico.

⁴ Gerente de desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez Concessões (fls. 03).

⁵ Gerente de projetos da Andrade Gutierrez Concessões e membro do Conselho da Dominó até 1999 (fls. 08).

⁶ Consultor financeiro e apoiador do comitê executivo da Andrade Gutierrez (fls. 10).

⁷ OFÍCIO/CVM/GMA1/Nº061/12 (fls. 12-14), de 19/06/2012; e OFÍCIO/CVM/GMA1/Nº026/13 (fls. 87-89), de 22/03/2013.



15. Em resposta (fls. 15-17 e 90-92), contudo, Renato Torres, apesar de afirmar que os funcionários da AGC *“acompanham, em maior ou menor grau, o investimento indireto na Sanepar e, portanto, podem ter tomado conhecimento, em alguma medida, deste documento”* (fl. 15), não soube precisar as pessoas que poderiam ter tido contato com o documento, alegando, em suma, que:

- a) a AGC não manteria registro das datas e horários nos quais documentos são transmitidos a seus funcionários e, portanto, apesar dos esforços envidados, não seria possível precisar quando e para quem o Planejamento Estratégico foi efetivamente disponibilizado;
- b) retornou a Belo Horizonte no mesmo dia em que foi realizada a RCA da Sanepar;
- c) compareceu à AGC no dia seguinte (22/12/2011) e, a partir deste dia, seria possível afirmar que o Planejamento Estratégico encontrava-se fisicamente na sede da AGC;
- d) em função do período de festas e recesso de final de ano, não foi possível afirmar precisamente quantos dias após seu retorno o Planejamento Estratégico foi disponibilizado aos funcionários da AGC;
- e) o mais provável seria que o Planejamento Estratégico tenha sido efetivamente disponibilizado aos funcionários da AGC apenas no início de 2012, em razão dos feriados de fim de ano;
- f) o Planejamento Estratégico da Sanepar, assim como ocorreria com todos os materiais recebidos pelas *holdings* das sociedades investidas, teria sido utilizado para a consolidação do Planejamento Operacional de 2012 da AGC; e
- g) desde julho de 2009 até meados de 2012, os Srs. Joel Musman e José Renato de Camargos dedicariam seu tempo quase integral e exclusivo ao gerenciamento de projetos aeroportuários, de modo que não seria possível afirmar que tais funcionários tenham tomado efetivo conhecimento do Planejamento Estratégico.

16. Com base nos elementos de prova apurados, a SMI instaurou o PAS CVM nº RJ2012/9808, que, dentre entre outras acusações, visava à responsabilização de Joel Musman, José Renato de Camargos e João José de Araújo Pereira Pavel pela prática de *insider trading*, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76⁸.

17. Em 22/08/2013, a GMA-1 enviou memorando⁹ à SEP com cópia do relatório de análise¹⁰ que deu origem ao PAS CVM nº RJ2012/9808 para que fossem tomadas as medidas cabíveis em face de Renato Torres pelo suposto descumprimento ao seu dever de sigilo.

⁸ O PAS CVM nº RJ2012/9808 foi julgado pelo Colegiado da CVM em 18/12/2015, que, por unanimidade, absolveu os acusados mencionados da imputação de uso de informação privilegiada ao negociar ações preferenciais da Sanepar.

⁹ MEMO/CVM/GMA-1/Nº036/2013 (fls. 18).



IV. TERMO DE ACUSAÇÃO (FLS. 184-205)

18. Após tecer comentários sobre os dispositivos legais e regulamentares pertinentes ao caso, a Acusação afirmou que os fatos apurados na investigação SMI seriam incontroversos, uma vez que Renato Torres teria admitido, em suas respostas aos ofícios enviados pela SMI e pela SEP¹¹, que: (i) esteve presente na RCA de 21/11/2011; (ii) obteve acesso ao Planejamento Estratégico na referida reunião; (iii) compareceu à sede da AGC em 22/12/2011 de posse do Planejamento Estratégico em documento físico; (iv) manteve o mencionado documento sobre sua mesa de trabalho na AGC; (v) não adotou qualquer tipo de restrição e/ou controle de acesso ao documento pelos funcionários da AGC; e (vi) não saberia precisar quem teria tido acesso ao teor do Planejamento Estratégico.

19. Ao longo da instrução do processo, o Acusado teria alegado, em suma, que as informações contidas no Planejamento Estratégico não seriam relevantes para os fins dos arts. 155, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 e art. 8º da Instrução CVM nº 358/02, bem como que o conteúdo do documento não teria sido disponibilizado a pessoas que não tivessem razão legítima para ter acesso ao documento, mas somente a empregados da AGC, controladora direta da Sanepar (fls. 59-62).

20. Entretanto, segundo a SEP, dentre diversas informações relativas às políticas, diretrizes e objetivos estratégicos da Companhia para os anos de 2012 a 2014, o Planejamento Estratégico conteria informações economicamente aferíveis, as quais consistiriam em projeções não públicas com finalidade destinada ao controle gerencial interno da Sanepar. Por isso, uma vez que possuiriam caráter financeiro relacionado ao futuro empresarial da Companhia e, portanto, teriam a capacidade de influenciar na cotação dos papéis de sua emissão, seria possível enquadrar essas projeções no conceito de fato relevante, previsto pelo art. 2º da Instrução CVM nº 358/02¹².

21. Para a SEP, a relevância desse tipo de informação não decorreria somente pelo fato de a sua modificação ser expressamente citada como exemplo de ato ou fato relevante no art.

¹⁰ Relatório de Análise GMA-1 Nº 16/12 (fls. 19-45).

¹¹ OFÍCIO/CVM/GMA1/Nº061/12 (fls. 12-14), de 19/06/2012; OFÍCIO/CVM/GMA1/Nº026/13 (fls. 87-89), de 22/03/2013; e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº04/14 (fls. 52), de 08/01/2014.

¹² Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.



2º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02¹³, mas também pelo fato de a CVM já ter regulamentado, por meio do art. 20 da Instrução CVM nº 480/09¹⁴, a forma pela qual as projeções podem ser divulgadas e os cuidados que devem ser observados no caso se sua eventual disponibilização.

22. A Acusação entendeu que a previsão de reajuste de 16% nas tarifas de saneamento básico cobradas pela Sanepar seria relevante na medida em que a principal fonte de renda de uma companhia de saneamento básico advém da tarifa cobrada por seus serviços, pelo que qualquer informação a este respeito teria a potencial capacidade de influenciar na cotação dos papéis de emissão da Companhia, ainda que a aprovação de tal reajuste dependesse da sanção do Governador do Estado do Paraná.

23. O argumento apresentado pelo Acusado de que a previsão de reajuste da tarifa de saneamento seria mera expectativa sem solidez seria contraditório ao que ele mesmo teria alegado ao dizer que o então Governador do Estado do Paraná e seus assessores teriam divulgado amplamente, à época dos fatos, que seria praticada uma política de reajuste tarifário maior que a usual. Assim, haveria certa expectativa do mercado a respeito de um provável reajuste e, portanto, qualquer informação nesse sentido seria relevante e importaria em vantagem a quem a detivesse em uma situação privilegiada.

24. Com relação às “demonstrações financeiras reprogramadas de 2011” contidas no Planejamento Estratégico, a SEP entendeu que esse documento seria, em realidade, uma

¹³ Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes:

XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia;

¹⁴ Art. 20. A divulgação de projeções e estimativas é facultativa.

§ 1º Caso o emissor decida divulgar projeções e estimativas, elas devem ser:

I – incluídas no formulário de referência;

II – identificadas como dados hipotéticos que não constituem promessa de desempenho;

III – razoáveis; e

IV – vir acompanhadas das premissas relevantes, parâmetros e metodologia adotados.

§ 2º As projeções e estimativas devem ser revisadas periodicamente, em intervalo de tempo adequado ao objeto da projeção, que, em nenhuma hipótese, deve ultrapassar 1 (um) ano.

§ 3º O emissor deve divulgar, no campo apropriado do formulário de referência, que realizou alterações nas premissas relevantes, parâmetros e metodologia de projeções e estimativas anteriormente divulgadas.

§ 4º Caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, trimestralmente, no campo apropriado do formulário de informações trimestrais – ITR e no formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP, confrontar as projeções divulgadas no formulário de referência e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando as razões para eventuais diferenças.

§ 5º Sempre que as premissas de projeções e estimativas forem fornecidas por terceiros, as fontes devem ser indicadas.



prévia das demonstrações financeiras de 2011 da Companhia, visto que continha diversos dados atualizados até o início de dezembro desse mesmo ano e, portanto, dotados de forte concretude. Essa prévia indicaria, dentre outras informações, um lucro líquido estimado de R\$243.586.000,00 (aumento de 78,75% em comparação ao lucro líquido apurado em 2010), bem como a previsão de distribuição a título de juros sobre o capital próprio no valor de R\$118.550.000,00 (frente aos R\$ 37.201.000,00 distribuídos em 2010).

25. A valorização das ações preferenciais da Sanepar após a divulgação de suas demonstrações financeiras de 2011 corroboraria o entendimento de que as estimativas contábeis previstas no Planejamento Estratégico seriam dotadas de relevância. Assim, a Acusação concluiu que o Planejamento Estratégico continha diversas informações relevantes para fins da legislação do mercado de capitais e, assim, proporcionaria uma vantagem informacional a quem tivesse acesso a seu conteúdo.

26. Em sua análise, a Acusação reconheceu que, de fato, o dever do administrador em guardar sigilo não poderia ser lido como um dever absoluto, podendo ser afastado quando terceiros, para o exercício de sua função, necessitem, legitimamente, do acesso a determinadas informações não reveladas publicamente pela companhia.

27. No entanto, os §§1º e 2º do art. 155 da Lei nº 6.404/76 exigiriam do administrador não somente o dever de não se manifestar sobre informação relevante e não pública, mas também a obrigação de ser, de forma pró-ativa, diligente e cuidadoso em relação ao trato de informações sigilosas e relevantes, o que estaria em linha, ainda, com o padrão de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76¹⁵. Desse modo, ao administrador se imporia o dever de tomar as medidas cabíveis para garantir que somente tenham acesso às informações sigilosas os terceiros que, de fato, têm legitimidade para tanto.

28. A respeito do caso concreto, a Acusação ressaltou que, à época dos fatos, a AGC possuiria 22 (vinte e dois) funcionários, os quais integravam 3 (três) setores distintos de acompanhamento dos investimentos daquela sociedade, relativos às áreas de saneamento, eletricidade e portuária, aeroportuária e de concessão de rodovias.

29. Portanto, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, que os funcionários da AGC seriam legitimados a ter acesso ao Planejamento Estratégico, os únicos funcionários que teriam razão para tanto seriam os integrantes da área que acompanhava os investimentos realizados no setor de saneamento, de modo que Renato Torres deveria adotar medidas a restringir o acesso ao documento aos demais funcionários da AGC, visando a preservar seu sigilo.

¹⁵ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

**CVM**

Comissão de Valores Mobiliários

Protegendo quem investe no futuro do Brasil



30. Contudo, Joel Musman, José Renato de Camargos e João José de Araújo Pereira Pavel afirmaram em suas respostas que suas funções na AGC e na AG não demandavam qualquer acesso ao teor do Planejamento Estratégico ou teriam alguma relação com o setor de saneamento. Portanto, a Acusação entendeu que a conduta de Renato Torres não se coadunaria com o padrão de diligência exigido pela legislação societária, visto que teria se furtado a tomar quaisquer medidas para assegurar o sigilo do documento em questão, deixando-o livre sobre sua mesa, o que teria permitido, segundo a acusação realizada pela SMI, a prática de *insider trading* na negociação de ações preferenciais da Sanepar.

V. RESPONSABILIDADES

31. Diante de todo o exposto, a SEP apresentou Termo de Acusação em face de **Renato Torres de Faria**, propondo sua responsabilização por suposta infração ao disposto no art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 e ao art. 8º da Instrução CVM nº 358/02, por não zelar para que terceiros não tivessem acesso ao Planejamento Estratégico da Companhia.

VI. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

32. Examinada a peça acusatória¹⁶, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos arts. 6º e 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/08¹⁷. Por orientação da PFE-CVM, a SEP alterou o Termo de Acusação a fim de corrigir erro referente à data de aprovação do Planejamento Estratégico da Companhia. O presente relatório já reflete as alterações realizadas.

VII. DEFESA (FLS. 216-248)

33. Devidamente intimado (fls. 207; 208; e 215), Renato Torres apresentou sua defesa em 18/09/2015 (fls. 19-45), questionando, de início, o fato de a SEP ter fundamentado sua

¹⁶PARECER/N.º 00055/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 180-181); DESPACHO n. 00067/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fl. 182); e DESPACHO n. 00291/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fl. 183).

¹⁷ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.



análise a respeito da conduta do Acusado com base nas conclusões da SMI que ensejaram a instauração do PAS CVM nº RJ2012/9808.

34. De acordo com a defesa, Renato Torres, em momento algum, teria afirmado que forneceu cópia do Planejamento Estratégico a Joel Musman ou a José Renato de Camargos, os quais, por sua vez, também não teriam identificado Renato Torres como fonte de informação. Renato Torres, ao considerar que alguém poderia ter tido acesso ao Planejamento Estratégico a partir de 22/12/2011, estaria somente cooperando com as investigações, pois não poderia afirmar que alguém teve esse acesso, mas também não poderia afastar essa possibilidade.

35. A acusação elaborada pela SEP careceria de base fática e possuiria um viés acusatório demasiado, pois teria desconsiderado diversas manifestações no sentido de que os supostos *insiders* manteriam somente uma relação profissional com Renato Torres e não teriam tido acesso ao teor do Planejamento Estratégico. As declarações do próprio Acusado de que somente teria distribuído o documento aos funcionários do setor de saneamento da AGC também não teriam sido levadas em consideração.

36. A responsabilização por quebra do dever de sigilo pressuporia a comprovação de que Renato Torres foi quem de fato vazou informações relevantes e sigilosas da Companhia, o que não teria restado comprovado. Assim, a conduta de Renato Torres seria atípica, uma vez que a Acusação teria proposto a sua responsabilização por não guardar o sigilo do conteúdo do Planejamento Estratégico sem, contudo, comprovar o suposto fornecimento de informação por sua parte aos acusados pela prática de *insider trading*.

37. Segundo a defesa, Renato Torres também não poderia ser acusado de ter falhado ao defender o sigilo do Planejamento Estratégico, pois ele não teria sido a fonte da informação privilegiada supostamente utilizada para o cometimento de *insider trading*, tampouco teria deixado de zelar pela manutenção do sigilo do citado documento.

38. No entendimento da defesa, a punição de administrador por vazamento de informações relevantes dependeria da demonstração, pela Acusação, da ocorrência de culpa ou dolo em sua conduta. E esse não seria a hipótese dos autos, pois o Acusado apenas teria levado o Planejamento Estratégico ao seu local de trabalho, comportamento que seria absolutamente regular, visto que colocar uma cópia do documento sobre sua mesa, e não em local de comum acesso dentro da AGC, seria algo que qualquer outro administrador faria. Agir de modo diverso seria pautar o dia a dia de trabalho em uma desconfiança exacerbada.

39. Ademais, Renato Torres apenas teria fornecido o Planejamento Estratégico somente aos funcionários da AGC que acompanham o investimento no setor de saneamento, o que não poderia ser punido como uma conduta irregular, pois esse acesso se justificaria pela necessidade de acompanhar as companhias investidas e consolidar as demonstrações financeiras.

**CVM**

Comissão de Valores Mobiliários

Protegendo quem investe no futuro do Brasil



40. Questionou-se, ainda, a existência de informação relevante no teor do Planejamento Estratégico, tendo em vista que, em 11/08/2011, teria sido publicada reportagem sobre o incremento no lucro da Companhia, ocasião em que diretor financeiro da Sanepar teria atribuído esse aumento à política de reajuste tarifário implementada pelo Governo do Estado do Paraná (fls. 238). Em notícia publicada em 03/01/2011, por sua vez, já se teria divulgado a meta de reajuste fiscal do Governo recém-eleito à época (fls. 239). Por isso, já seria previsível e esperado que fosse ser aprovado novo reajuste da tarifa de saneamento cobrada pela Sanepar em 2012, assim como foi feito em 2011, de modo que seria natural que o mercado investisse em ações da Companhia.

41. Para a defesa, ainda que se entendesse que o reajuste tarifário não seria previsível, a mera aprovação do Planejamento Estratégico pelo Conselho de Administração da Companhia não constituiria informação relevante, pois a efetiva aprovação do reajuste de tarifas dependeria de sanção do Governador do Estado do Paraná.

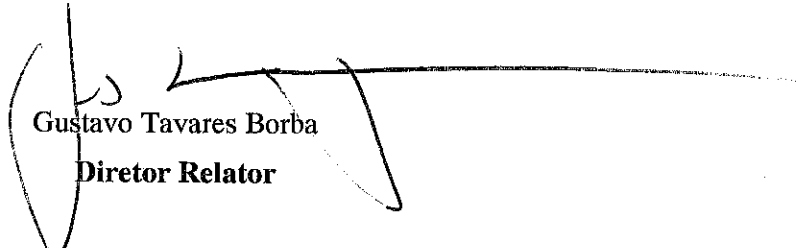
42. Por fim, Renato Torres teceu considerações sobre a possibilidade probatória de sua defesa, pois necessitaria produzir prova negativa e indefinida para comprovar que não teria prestado nenhuma informação privilegiada a terceiros. Assim, a produção de provas por parte do Acusado seria impossível, havendo fortes indícios de ausência de irregularidades no caso em análise, os quais deveriam ser analisados com especial cuidado pela CVM.

VIII. SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

43. Em reunião realizada em 19/04/2016, o Colegiado da CVM negou a proposta de Termo de Compromisso apresentada pelo Acusado (fls. 249-252), pelo que fui sorteado como relator do presente processo sancionador (fl. 280).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2017.


Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator

**CVM**

Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil



PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6735
Reg. Col. 0180/2016

Acusados: Renato Torres de Faria

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de Renato Torres de Faria, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, pelo descumprimento ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 c/c art. 8º da Instrução CVM nº 358/02, por não zelar para que terceiros não tivessem acesso ao Planejamento Estratégico da Companhia.

Diretor Relator: Gustavo Borba

Voto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") em face de Renato Torres de Faria ("Renato Torres" ou "Acusado"), na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná ("Sanepar" ou "Companhia"), com a finalidade de apurar sua responsabilidade por suposto descumprimento do art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76¹ e do art. 8º da Instrução CVM nº 358/02².

2. Conforme exposto no relatório anexo ao presente voto, o processo administrativo sancionador ora em apreço possui estreita relação com o PAS CVM nº RJ2012/9808, no âmbito do qual a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), dentre outras denúncias, acusou José Renato de Camargos, Joel Musman e João José de

¹ Art. 155 O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:

(...)

§ 1º: Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

² Art. 8º Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.



Araújo Pereira Pavel ("Investidores") de terem negociado com ações preferenciais de emissão da Sanepar de posse de informações privilegiadas, em suposto descumprimento ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76³ c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/02⁴.

3. As informações relevantes e não públicas que os Investidores teriam conhecimento, relativas ao reajuste tarifário dos serviços de saneamento prestados pela Companhia e às prévias de suas demonstrações financeiras do ano de 2011, estariam consubstanciadas no Planejamento Estratégico de 2012 a 2014 da Companhia ("Planejamento Estratégico" – fls. 93-141), que foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Sanepar realizada em 21/12/2011 (fls. 46-47).

4. Renato Torres integrava o Conselho de Administração da Sanepar à época dos fatos e exercia concomitantemente a função de diretor de relações com investidores da Andrade Gutierrez Concessões ("AGC"), sociedade que controla indiretamente a Companhia em conjunto com outros acionistas⁵. E, no caso concreto, restou comprovado que o Acusado esteve presente à RCA que aprovou o Planejamento Estratégico, bem como que esse documento foi levado pelo Acusado à sede da AGC já no dia 22/12/2011 (isto é, no dia seguinte à sua aprovação).

5. Tendo em vista que os Investidores eram funcionários de sociedades pertencentes ao grupo econômico integrado pela Sanepar, a SMI, com base nos elementos de prova por ela apurados, concluiu que tais Investidores teriam tido acesso antecipado ao Planejamento Estratégico, o que os teria possibilitado de negociar com ações da Companhia previamente à divulgação, em 16/02/2012, de Fato Relevante que comunicou a aprovação do reajuste de 16,5% das tarifas de saneamento básico cobradas pela Companhia (fls. 50).

³ Art. 155 (...)

§ 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

⁴ Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

⁵ Vide §§3º e 4º do relatório.

**CVM**

Comissão de Valores Mobiliários

Protegendo quem investe no futuro do Brasil



6. Como se verifica do relato anteriormente realizado, no entendimento da área técnica, Renato Torres teria sido o responsável por viabilizar o acesso dos Investidores ao Planejamento Estratégico. Por isso, a SMI, ao formular Termo de Acusação em face dos Investidores (PAS CVM nº RJ2012/9808), encaminhou suas conclusões à SEP⁶, para que esta Superintendência apurasse a atuação desse administrador. A SEP, por sua vez, após a realização de diligências, e apoiada nas conclusões da SMI, concluiu pela responsabilização do Acusado, sob o fundamento de que ele teria violado o dever de guardar sigilo previsto no art. 155, §1º, da LSA e art. 8º da ICVM 358/02, o que ensejou a instauração do processo sancionador ora em análise.

7. O PAS CVM nº RJ2012/9808 foi analisado pelo Colegiado da CVM em sessão de julgamento realizada em 18/12/2015. Nessa ocasião, o Colegiado, por unanimidade, nos termos do voto do Diretor Relator Roberto Tadeu, deliberou pela absolvição dos Investidores da acusação de *insider trading*, porque, em suma, não teria restado comprovado o seu acesso antecipado ao conteúdo do Planejamento Estratégico. Ademais, em seu voto, o Diretor Relator considerou que as negociações realizadas pelos Investidores não diferiam de seus perfis de investimento e nem possuíam características tradicionais dos investimentos realizados por pessoas que detêm informações privilegiadas.

8. No caso concreto, o pressuposto principal da tese acusatória era o de que pessoas vinculadas teriam negociado com base em informações relevantes e sigilosas obtidas por meio de conduta omissiva do acusado⁷. Ocorre que, conforme decidido pelo Colegiado ao julgar o PAS CVM nº RJ2012/9808, não foi possível comprovar que os Investidores relacionados ao Acusado tenham efetivamente obtido as informações contidas no Planejamento Estratégico para negociar com ações da Sanepar, o que abala os fundamentos da acusação em análise.

9. Nenhuma evidência nova ou perspectiva diversa sobre a questão foi apresentada no âmbito do presente processo sancionador, razão pela qual não haveria como rever a conclusão do precedente de que não há indícios suficientes para concluir que os Investidores teriam negociado com informações privilegiadas em decorrência da atuação do Acusado.

10. Em síntese: a Acusação, a despeito das declarações dos Investidores e do Acusado proferidas ao longo da instrução processual, concluiu, em linha com o entendimento da SMI e com base em suas próprias apurações, que aqueles Investidores teriam tido acesso ao conteúdo do Planejamento Estratégico em decorrência de uma conduta aparentemente omissiva do Acusado; o Colegiado da CVM, por seu turno, quando do julgamento do PAS CVM nº RJ2012/9808, decidiu, por unanimidade, que esse acesso não restou comprovado,

⁶ MEMO/CVM/GMA-1/Nº036/2013 (fls. 18).

⁷ Sobre a relevância das informações contidas no Planejamento Estratégico, faço referência aos §§22 a 32 do voto do Diretor Relator Roberto Tadeu no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/9808, julgado em 18/12/2015.



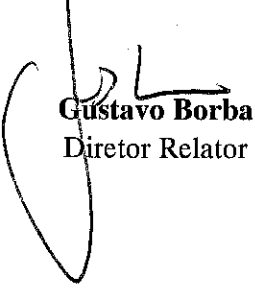
corroborando o seu entendimento em outros contraindícios que enfraqueceriam a tese acusatória.

11. Assim sendo, diante da decisão tomada pelo Colegiado no âmbito do citado processo, no sentido de que não haveria evidências de que os Investidores relacionados tiveram acesso ao documento ou informações detidas pelo Acusado, bem como pela ausência de quaisquer elementos novos ou perspectivas distintas que sejam capazes de conduzir a uma conclusão diversa, entendo que a acusação em face de Renato Torres também não merece prosperar⁸.

12. Diante de todo o exposto, **voto pela absolvição de Renato Torres de Faria** quanto à acusação de infração ao §1º do art. 155 da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 8º da Instrução CVM nº 358/02.

É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2017.


Gustavo Borba
Diretor Relator

⁸ Nesse ponto, gostaria de relembrar minha posição, já registrada em meu voto ao PAS CVM nº RJ2014/10082, cujo julgamento iniciou-se em 30/08/2016 e encerrou-se em 07/03/2017, quanto à inconveniência de que um mesmo caso seja repartido em dois ou mais processos diversos contra cada uma das pessoas envolvidas, uma vez que a apreciação conjunta de todas as circunstâncias, provas e defesas confere ao julgador uma visão bem mais completa e panorâmica do caso, viabilizando, por conseguinte, decisões mais informadas, adequadas e com menor chance de erro.

Desse modo, como já afirmei no referido precedente, entendo ser desejável que sejam revistos os procedimentos de conexão entre processos, assim como regras que viabilizem instrução única para todos os agentes envolvidos em um mesmo caso, ainda que, para tanto, exija-se o trabalho coordenado ou conjunto entre diversas áreas da CVM. Com isso, garantir-se-á que o Colegiado da CVM sempre tenha a visão global sobre um determinado caso, podendo assim considerar os fatos a partir de variados prismas.